צריך שיהא לילה ויום מן החדש כו'. הא דמתיימין על העדים על המדם שלא נראה בזמנו לומר לחינו מע"פ שלא ראו הני מילי כשיום שלאחר הלילה ויום מן המדם:

חצות לילה איכא בינייהו. פי' בקונטרס שראה ביקודו של רבי סעדיה שהלבנה לעולם לפני חבירתה בקרן מזרחית דרומית ולאחר חבירתה בקרן מערבית דרומית וכשהיא במזרח ולא לבני מערב וכשהיא במערב נראית לבני מערב ולא לבני מזרח ולכך הלבנה היא נראית לבני מזרח שבמזרח היא מתכסה מוקדם שם שעות ולבני ארץ ישראל הרחוקים מתכסה י"ח שעות ומהמדם היא מתכסה לבני ארץ ישראל שבמערב כי אם שם שעות ולבני בבל הרחוקים מתכסה י"ח שעות ולמטן דלילה מיום הכפורים הוא נראית במזרח ולא נראית ביום הלילה ואם נראתה היא בתחלת הלילה אינו אלא מעט ואילך ולפי שיטת הקונטרס משמע דלא חיישינן כלל לבני בבל שלא בבני ארץ ישראל דלעיל"ג דמזו בני בבל היא נראה הלבנה בלילה מקדמין בני ט"ו את המדם למחרתו ביום ולא חיישינן ובני בבל מונין יום הכפורים וכל המועדות מאותו היום שראו בני ט"ו המדם ע"פ שאם ראו היא נראה בלילה וזהו תימה ממאי דקרא קפיד לבני ט"ו ולא קפיד לבני בבל ועוד משהלבנה מתחלת להתחסר לעולם לא תראה עוד בתחלת הלילה עד שתתחדש שכן סדרה בתחלת לילדתה יולאה מביום ונראית בתחלת הלילה מעט ושוקעת ובלילה שלאחריו שוהה מעט יותר לשקוע ומוסיפת בכל לילה עד שתתמלא ומן יולאה בתחילת הלילה ושוהה כל הלילה עד היום ושוקעת לאור הבקר ואח"כ מתחלת להתחסר ומתן שוהה ללאת מתחלת כל הלילה ומוסיפת בכל לילה לשהות מלילת יותר ויותר עד סוף המדם וכל מה שהיא מתכסה מן הלילה היא משלמת מן היום ונן בתחלת המדם נין בסופו ויותר היה נראה לפרש דמיירי הכא לעניין המולד דלריך שיהא לילה ויום מן המדם שיהיה המולד מבעוד של עשרים ותשעה בחדר שיהא יום שלשים ולילו הכל מן המולד המדם אבל אין המנהג כן ולא פסלינן מולד זקן שלא כשהולד אחר שמונה עשר וי"ל דלריך לילה ויום מן המדם כלומר לריך שיהא סדר הקידוש לילה ויום ולא יום ולילה דאם היה המולד ביום קודם חצות ובקדושתו ג"ד נתקדשה לילה שלפניו ואם נולד אחר חצות ולא נראית ביום אין המדם מתקדש אלא למחר ואין יום זה שלפניו מתקדש עמו והיינו דאמרה דר' שמלאי ולפירוש זה לא ניחא הא דקאמר מיכא ביניייהו חצות לילה לליכא מאן דאמר שמתחסכה לא חייל יום טוב וראש חדש אי מיחזי כשקרא אמר שמואל יכילנא לתקוני לבולה גולה ליה אבא אבוה דרבי שמלאי לשמואל ידע מר האי מילתא דתניא בסוד העיבור נולד קודם חצות או נולד אחר חצות א"ל לא אמר ליה מדהא לא ידע מר איכא מילי אחרנייתא דלא ידע מר כי סליק רבי זירא שלח להו צריך שיהא לילה ויום מן החדש וזו שאמר אבא אבוה דר' שמלאי מחשבין את תולדתו נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה למאי נפקא מינה אמר רב אשי [ו]לאכחושי סהדי אמר רבי זירא אמר רב נחמן [א]כ"ד שעי מכסי סיהרא לדידן שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא ולדידהו שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא למאי נפקא מינה אמר רב אשי [ה]לאכחושי סהדי אמר מר צריך שיהא לילה ויום מן החדש מנלן ר' יוחנן אמר [1]מערב עד ערב ריש לקיש אמר [2]עד יום האחד ועשרים לחדש בערב מאי בינייהו אביי אמר משמעות דורשין איבא בינייהו רבא אמר חצות לילה איבא בינייהו אמר רבי זירא אמר רב נחמן כל ספיקא דלקמיה שדינן [3]למימרא דחמיסר ושיתסר עבדינן ארביסר לא עבדינן וליעבד נמי ארביסר דלמא חסרוה לאב וחסרוה [ג]לאלול תרי בידוע שלא ירחה היום שהיא קטנה כל שם שעות ונעלמת מעין כל: **למאי נפקא מינה.** למיתסב הרי על פי עדים אנו מקדשין **לאכחושי סהדי.** אם נולד לאחר חצות ואמרו לאינו המדם לפני שקיעת החמה כדי לקדשו היום עדי קקר כס: **כ"ד שעי מכסי סיהרא.** סמוך לחילותה מלפניו ומאחריו היא מתכסה מן העין מתוך קוטנה שם שעות לפני חבירתה ושם שעות לאחר חבירתה ונעלמת מכל אדם קודש לכן ולאחר מכאן שהיא עשרה שעות שהיא במזרח נראית לבני מזרח ולא לבני מערב מתוך קוטנה וכשהיא במערב נראית לבני מערב ולא לבני מזרח והיא לעולם לפני חבירתה בקרן מזרחית דרומית ולאחר חבירתה בקרן מערבית דרומית כך ראיתי ביקודו של רבי סעדיה ז"ל הילכך כשהיא מתכסה במזרח אין המדם נראית לבני מזרח עד כ"ד שעות: **לדידן.** לבבל דקיימין במזרח: **מכפיה שית מעתיקא.** ולא יותר. מה טעם מפני שהלבנה היא שלפני חבירתה בקרן דרומית מזרחית ורואין אותה בני ט"י המסוכין למערב ולא בני בבל וכן כל י"ג שעות שלאחר שם שעות הראשונות הרי שמתכסה המדם מבני בבל י"ח שעות ולאחר י"ח שעות כבר גדולה היא ונראית בכל מקום: **לדידהו שית מחדתא.** כמו שפירשתי שלבסוף שם נראית לבני מערב: **ותמניסר מעתיקא.** כמו שפירשתי שהיא בסוף תכליתה לעולם במזרח וכל שמונה עשרה שעות של יהנה ממוך קוטנה לא נראית במערב אבל קודם לכן גדולה היתה ונראית למרחוק: **לאכחושי סהדי.** אם יאמרו ראינו היא היא שנראית במזרח בתחלת הלילה ולא נראתה במערב ולא בבני בבל אלא בבני ט"י: **עד ערב משמעו.** למדנו שהיום הולך אחר הלילה לעניין המועדות: **עד יום האחד ועשרים בערב.** למדנו ילילת המועד בערב הרי שהלך היום אחר הלילה: **הלום לילה איכא ביניייהו.** מאן דילף מיום הכפורים הולך אחר תחילת הלילה לכתיב מערב עד ערב ולדידיה אם נראית היא בתחילת הלילה אינו אלא יום אחד שלם שנאמר שבעת ימים מצות תאכלו, ש"מ שאם נולד הלבנה עד חצי הלילה, יום שלם הוא, ונמצא היום והלילה מן החדש, וראן[ן]י אותו היום לקבעו ראש חודש. וזהו פירושו חצות לילה איכא בינייהו, ר' יוחנן בעי כ"ד שעי מן החדש, וריש לקיש אמר לך אפילו מחצי הלילה כשר. ירושלמי בסוף פרק אם אינן מכירין אותו, דר' שמלאי, דאי לא תימא הכי מה בין חצות לאחר חצות. כי סליק ר' זירא בארץ ישראל שלח להו צריך שיהא לילה ויום מן החדש. כלומר אין קובעין ראש חודש בו ביום של מולד, אלא אם היה המולד שעה ראשונה מן הלילה, שנמצא היום והלילה כולו מן הלבנה החדשה. אבל אם היה המולד אחר כך, אין קובעין ראש חודש אלא למחר. וזה שאמר' מחשבין את תולדתו נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה, נולד אחר חצות אינו נראה בו ביום כלל. ובא רב אשי (ודחה) ואמ' מסורת זה [נ"א: זן] לאכחושי סהדי. פיר', שאם נתברר מן החשבון שנולד אחר חצות ובאו עדים ואמרו שראינוהו בו ביום, עדי שקר הן, שאי אפשר כלל להיראות בו ביום, ולאו לקובעו ראש חודש בו ביום הוא דשלח להו נולד קודם חצות, כי הא דאמר ר' זירא אמר רב נחמן כ"ד שעי מכסי סיהרא לדידן שית (שית) מעתיקא ו"ח מחדתא, לדידהו שית מחדתא ו"ח מעתיקא. למאי נפקא מינה, אמר רב אשי לאכחושי סהדי בו. גם זה שאמר אבוה יפה, לפיכך לא כתבנו בו פירוש[ב]. **אמר מר צריך שיהא יום ולילה מן החדש.** כמו שאמרנו, כלומר היום שקובעין אותו ראש חודש צריך להיות כ"ד שעה מן הלבנה החדשה. קרא מנא לן, ר' יוחנן אמר מערב עד ערב, ר' שמעון בן לקיש [סבר] כתיב שבעת ימים מצות תאכלו, וכתיב בערב תאכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחדש בערב, וכתיב בפסח ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכתיב ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וקיימא לן דהוא חצות לילה, שנאמר ויהי בחצי הלילה, וגמר הלילה הזה של אכילת פסח מן הלילה הזה של עברת מצרים, מה זה חצות לילה אף זה חצות לילה, וכתיב בפסח על מצות ומרורים יאכלוהו, ש"מ שאכילת מצה אפי' עד חצות יצא ידי חובתה. והנה לא אכל המצה ביום הראשון אלא מקודם חצות כמעט, ונחשב לו יום שלם שנאמר שבעת ימים מצות תאכלו, ש"מ שאם נולד הלבנה עד חצי הלילה, קובעין בו ביום ראש חודש, דהא איכא מערב עד ערב. ור